

民事準備（一）狀

案號：114年度訴字第0000號 股別：忠股

原告：王小明 訴訟代理人：林淑芬律師

為就被告答辯補充陳述事：

一、被證一合夥契約草稿未經任何一方簽名，內容亦未約定出資比例、盈餘分配與損失分擔，不足證明合夥契約成立。

二、原告僅應被告請求，擔任店面租約之共同承租人以利簽約，原告從未參與咖啡店經營，亦未受分配任何盈餘，此有店面房東黃美玲可證，聲請傳喚其到庭作證。

三、消費借貸返還請求權之時效為15年，本件清償期為114年3月1日，自該日起算，原告請求權顯未罹於時效，被告之時效抗辯並無理由。

四、被告於答辯狀並未說明其就合夥出資之帳務紀錄，請命被告提出咖啡店營業帳冊，以釐清是否確有合夥經營之事實。

中華民國114年10月2日 具狀人：王小明 撰狀人：林淑芬律師